

1514747-27.2019.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCAR

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514747-27.2019.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1514747-27.2019.8.26.0320
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCAR

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, na data de 27 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Duque de Caxias, nº 311, Centro, no município de Iracemápolis e nesta Comarca, subtraiu para si quatro barras de chocolate e duas bebidas energéticas, avaliadas no total de R\$34,00 (trinta e quatro reais), pertencentes ao Supermercado Camargo.

Recebida a denúncia (fls. 85/86), o réu ofertou resposta escrita (fls. 119/120). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, e instaurado incidente de insanidade mental e dependência química.

Laudo às fls. 70/74 do apenso.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, e a Defesa, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso, III do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 13) e auto de avaliação (fls. 74).

A autoria também é certa e segura.

Todavia, o dano causado pelo fato descrito na denúncia não apresenta lesividade social relevante, sendo a aplicação do princípio da insignificância a medida de rigor.

De notar-se que o valor da res furtiva, quatro barras de chocolate e duas bebidas energéticas, avaliados em R\$ 34,00 no total, não justificam o início da persecução penal, sobretudo diante do reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta.

Respeitado o entendimento ministerial, em breve consulta verifiquei que os fatos apurados nos processos 1514582-77.2019 e 1514964-70.2019 são contemporâneos aos presentes fatos, e à época tratava-se de pessoa absolutamente primária e relativamente menor, não havendo óbice em se reconhecer o benefício decorrente do crime de bagatela, pois presentes as condições objetivas e subjetivas para tanto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu LUIS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCAR da acusação que lhe foi imputada, nos termos do inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA